ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަކަން، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދަލީލާއެކު ބުރަވެވޭ މިންވަރަކަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުރުޞަތުކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ ޙާލަތު މަޖްމޫޢީގޮތުން ހިފުން ފުދޭ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުމްކޮށްދީ ދިޔާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު އަލުން ބެލުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަބާވުމަށް ފޮނުވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫފިނިވާގެ، ސަމްއުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އުކުޅާ، އަބްދުﷲ ހުސައިރީޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރައްވައެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސަމްއުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީޑިއާކަން ތަރުޖަމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުސައިރީޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީޑިއާކަން ތަރުޖަމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޭސް ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-149 ގެ (ހ) އާއި، 2-149 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކީ ކާކުކަން ހާމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ފޮނުވައިދޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ (ޝަރީޢަތުގެ ކޭސް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބޭނެގޮތަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އެއީ ކާކުކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ހެކިބަސްދިނުމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގެންނުވާކަމާއި، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ދިރާސާއެއް ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ޚަތަރު ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ބަލައިގަނެވޭ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ ސިއްރު ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަން؛
2. ހެކިބަސް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ އެންމެ ދޭހަކޮށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އޭނާގެ ވަޒީފާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދިފާޢު ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ ބުނެފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްކަމާއި، ސިއްރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މަސައްކަތުގެ ދައުވާގެ ބަޔާނުގައި ނެތުމެވެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފަސްޚުކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޝަރީޢަތް އިސްތިއުނާފު އެއްގޮތް ނިންމާފައިވާ ބަސް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް ޝަރުތުތަކުން، ދައުލަތުގެ ބަޔާންކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ހަޔާތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ހުރިކަމުގެ ޝަރީޢަތުގައި ދޭހަވާނެ ދިރާސާއެއް ނުކުރެވޭކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާ، އެކަން ވާސިލުވާ ސަބަބެއް ނެތް؛
2. މި ޤަޟިއްޔާގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އިހުތިމާލެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛
3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ތަޙްޤީޤުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވި އޮފިސަރެއްކަން ތަޙްޤީޤުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ސިއްރު ޢަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާކަން ބިނާކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތު ކަމުގެ ދައުވާއާ ގުޅޭ ތަކެތި ހިފަހައްޓާފައިވާ ގޮތުގައި، ތިބި ނުވަތަ ހުރި އިހުތިމާލާއި އެންމެހާ ބާރުވެރިކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބަޔާނުގައި ތަފާސް ނުދީ، ދައުލަތުގެ ޢަމަލީ ބޭނުމަކަށް ނުވާކަން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާސްތައް، އެ ހެކިބަސް ސިޔާސީ ސަބަބުތަކުގެ އިތުރުން ބިރުދެއްކުމުގެ ހާލަތުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ބޭނުންވާކަން ނެތުން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 1-149 އަދި 2-149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއު" ހައިކޯޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާލަތު ނުކުތާތަކެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުތެއް ޤާނޫނުން އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ތަރުތީބުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޒާރުގެ ރިސްކު އެސެސްމެންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން ޖެހޭ ކުދިންގެ ނުރައްކާ އޮތީ ވަކިގޮތަކަށް އަދާކުރި ކަން ދައުލަތުގެ ސަބަބުންކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރި އުސޫލަކަށް އިބްތިދާއު އުސޫލުގެ ބޭނުމަކަށް ފުރަތަމަ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދަތިވި ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހިތި ޔަޤީން ނުކުރާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ހުރަސް އާއްމު މަޞްލަޙަތު ފާހަގަކުރަން ޖެހޭނީ ކޯޓުން ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ މިންގަނޑު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތިބި ކުދިންގެ ހެކިބަސް ނުލިބި ދިއުމުގެ ހުރަސްތައް ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބާރުއެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް ފަސޭހަ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އަސަރު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑްކޮށް، ފަސޭހަ ބުނެދީފައިވާ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް އަދި ފަސޭހަ ޝަރީޢަތް ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިކޯޓަށް އަމުރުކުރެއްވި، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި ފަސޭހަކުރުމަށް އިޢާދަކުރުމަށް ހުކުމްކުރެއްވިއެވެ.

ފާތިމަތު އުސްތާޒުބަން

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރަން ބަހާލެއްވި ފާތިމަތު އުސްތާޒުބާއި މެދު ކޯޓުތަކުގެ ފައިސަލާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހުކުމް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، އޭނާ ޝަރީޢަތް ނިމުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮތުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނުގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަންދުކުރުން ލާޒިމުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަކިވަކި ސަބަބުތައް ބަލައިގެން ކޯޓަށް ބާރުލިބިދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

3. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުމުގައި ފަސޭހައިން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ބަންދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އެކަމާ ގުޅޭ ހެކިބަސްތަކާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތާއި، ބަންދުކުރެވުމުން ޝަރީޢަތަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ނިންމުމަށް އެހީތެރިވާނެ މިންވަރާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޙާލަތު މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތް އާއްމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުކޮށް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހާ ކަމަށް ޢަދުލުވެރިކަމާ މުޤާބިލުކުރެވިދާނެ ހިންގުމެއްގައި، އޭނާއަށް ބަންދުގެ ބަދަލުގައި ދެވިދާނެ ބަދަލުތަކެއް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތެކެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކާތެރިކަމެއް އަދި ނުރައްކާތެރިކަންވުން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ދިމާވެދާނެކަން ކަށަވަރުވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިކަމާ ނުވަތަ (reasonable risk) އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިކަމެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހީވާ ހިތުމެއް ނުވަތަ ބޮޑު ބޮޑުމިނުގައި ވުން ބޭނުން ނުރައްކާތެރިކަމެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ޝަރީޢަތުގެ ހުއްދަ ދޭ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ. ހުކުމްކުރާ ފަރާތުން ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ކުރިމަތިވެދާނެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއަދުވެސް ދުވަހު ބަލައިގެން ބަލާނީ އެގޮތަށް ހުކުމް ކުރުމަށް، އެކަމަށް ޤާނޫނު ބަލަހައްޓާ ގޮތްތަކެއް ދޭ ބަޔާނެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނުން ފެންނަން އޮތްކަމާއި، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލުގެ ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކިވަކި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ބެލުމުގައި ބަލާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ހާލަތާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަން ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤާއި ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ނުރައްކަލު ބެލުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއާއި އެހެން ނުރައްކަލަކަށްވެދާނެ ފަދަ ފަރާތްތަކާއިގައި ވަޒަންކުރެވޭ ކަމެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމްކުރެވޭ ޙިމާޔަތް ވެސް، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީކަން ހުރިހާ ނުރައްކަލެއް ހުރި ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އިޙްތިޔާޠުތަކަށް ނުރައްކަލެއް ކަމުގައިވާ ނުރައްކަލު ބާކީވާ ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދުސްތޫރީ އުޞޫލުތަކާ ދިމާ ގޮތުން ބެހޭ ޤާނޫނީ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތް އުފެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި ޝަރީޢަތުގެ، ހެކިބަސްދޭ މީހާ އާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުޢީ ޙައްޤުތަކާ ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ޙައްޤުތަކާ ދެމެދު އިންސާފުވެރި މިންވަރެއް ހޯދުމަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަމަކަށްވާތީ ވެސް، އެހެން މަސްލަހަތެއް ކަމުގައިވާ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ، ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ސަލާމަތީ ބަރާބަރު ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ.

13. މި ތަވާޒުން މީޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިދާނެ އަސާސީ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމާއި އާންމު މަސްލަހަތާއި ހެކިވެރިޔާ ތިބި ނިސްބަތުން ހިމާޔަތްކުރުމެވެ. އަދި އަދި ހިމާޔަތް ނިސްބަތުން ހަމަ ބޭނުން ބައެއް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ.

14. ޖަރީމާގެ ހެކިވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކިވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ހެކިވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކަލާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހެޅުމުގައި ފަސޭހަކުރުމަށް ދިފާޢުކުރުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބާއްޖަވެރިކަމާއި، އަމުރާމެދު ގޮތުގައި ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމުން ފަސޭހަކޮށް ދިފާޢުކުރުމުގެ ގޮތް ނިންމުމުން ފޮނުވަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތްވާކަމަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ޖިނާޔަތުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ޖިނާޔަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ދިފާޢުކޮށްދިނުމަކީ ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތްވާކަމަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ޖިނާޔަތުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ޖިނާޔަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ދިފާޢުކޮށްދިނުމަކީ ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)